

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1787/2532

กรมตุลาการ กับพวก
บริษัท ประมวล พัฒนาการ จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1 ข้อ 6, มาตรา ภาค 1 ข้อ พิกัด
ประเภท ที่ 85.16, มาตรา ภาค 1 พิกัด ประเภท ที่ 85.19

สินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ จึงเป็นชุดของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ ซึ่งตามพระราชกำหนดพิกัตอัตราตุลาการ พ.ศ. 2503 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราตุลาการ ข้อ 6 บัญญัติว่า ของครบชุดสมบูรณ์หรือของซึ่งมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นของครบชุดที่นำเข้ามาโดยแยกออกจากกันหรือมิได้ประกอบเข้าด้วยกัน แม้จะแยกนำเข้าต่างวาระกันก็ตามให้จัดเข้าในประเภทที่ว่าด้วยของครบชุดสมบูรณ์ได้ เมื่อเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟเป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ 85.16 จึงต้องจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้าเข้าในประเภทพิกัดที่ 85.16 ด้วย ที่เจ้าพนักงานกรมตุลาการโจทก์จัดสินค้านี้ดังกล่าวเข้าในประเภทพิกัดที่ 85.19 ในฐานะเป็นเครื่องไฟฟ้าสำหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้า จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราตุลาการ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินอากรที่ขาดและเงินเพิ่มให้โจทก์จำนวน 86,051.67 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยชำระภาษีอากรถูกต้องแล้ว จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 86,051.67 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งซื้อเครื่องถ่ายทอดสัญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟจากจำเลย ในการนำสินค้าชนิดนี้เข้ามาในราชอาณาจักรจำเลยนำเข้าขนส่งสินค้าเข้าแบบแสดงรายการการค้าเพื่อชำระอากรขาเข้าภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาล โดยสำแดงว่าสินค้านี้จะต้องชำระอากรขาเข้าในประเภทพิกัด 85.16 ซึ่งตามประกาศของกระทรวงการคลัง ที่ ศก.4/21 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2521 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 5 แต่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ที่ 1 เห็นว่าสินค้านี้เป็นเครื่องตัดต่อวงจรชนิดหนึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟเท่านั้นต้องจัดเข้าพิกัดประเภทที่ 85.19 อัตราอากรร้อยละ 30 เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนแล้ว โจทก์ทั้งสองจึงเรียกให้จำเลยชำระภาษีอากรเพิ่มเติมเป็นเงินรวม 86,051.67 บาทคดีมีปัญหาว่าการประเมินโดยจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ 85.19 ขอบหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟ นายสุรินทร์ ศิวะประดิษฐ์ วิศวกรกำกับแผนกอาณัติสัญญาณ การรถไฟแห่งประเทศไทยเบิกความว่าการให้สัญญาณจะขาดสินค้าที่จำเลยนำเข้าไม่ได้ ฉะนั้นสินค้านี้จึงเป็นชุดของเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟซึ่งตามพระราชกำหนด พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ภาค 1 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อ 6 บัญญัติว่า "ของครบชุดสมบูรณ์หรือของซึ่งมีลักษณะอันเป็นสาระ

สำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นของครบชุดสมบูรณ์ที่นำเข้ามาโดยแยกออกจากกันหรือมิได้ประกอบเข้าด้วยกันแม้จะแยกนำเข้าต่างวาระกันก็ตาม ให้จัดเข้าในประเภทที่ว่าด้วยของครบชุดสมบูรณ์ได้" ดังนี้ เมื่อเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการจราจรด้วยไฟฟ้าสำหรับใช้กับรถไฟเป็นสินค้าประเภทพิกัดที่ 85.16 จึงต้องจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้าเข้าในประเภทพิกัดที่ 85.16 ด้วย

การที่เจ้าพนักงานของโจทก์ที่ 1 ประเมินโดยจัดสินค้าที่จำเลยนำเข้าเข้าในประเภทพิกัดที่ 85.19 ในฐานะเป็นเครื่องไฟฟ้าสำหรับต่อและตัดวงจรไฟฟ้า จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรที่กล่าวมาแล้ว การประเมินของเจ้าพนักงานไม่ชอบ ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยคดีมา ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ